

Datei: 07_email_steuerberater_an_rentenberater.eml

Von	ralf.mertens@stb-kanzlei-mertens.de
An	kanzlei@rentenberatung-kappes.de
Datum	Tue, 30 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	RuhrKurier / DRV-Anhörung Selim Özkan und weitere Fahrer

Guten Morgen Herr Kappes,

anbei die Unterlagen aus der Betriebsprüfung. Die Mandantin möchte eine fachliche Einschätzung, ob wir zunächst nur Fristverlängerung und Akteneinsicht beantragen oder schon materiell vortragen. Nach meinem Eindruck ist die DRV vor allem bei Selim Özkan sehr festgelegt. Bei mehreren anderen Fahrern sehe ich die Sache anders, weil diese nur sporadisch fahren.

Bitte beachten: Die Lohnbuchhaltung hat die Fahrer nie als Minijobber geführt. Es gibt nur Gutschriften und keine Personalakten. Die App-Daten kann der Anbieter exportieren, verlangt aber zwei Wochen Vorlauf. Die Mandantin hat Sorge, dass die Prüferin vorschnell aus dem App-Ranking eine Weisungslage macht.

Viele Grüße

Ralf Mertens
Steuerberater

Datei: 06_honorardaten_selim.csv

Monat	Touren	Gutschrift_EUR	Abgelehnt	Eigenstorno	Vertretung	Anmerkung
2025-09	44	384.20	29	3	0	neben Hauptauftrag Labor Oberhausen
2025-10	118	1098.40	18	2	0	Laborroute beginnt
2025-11	132	1264.60	8	1	0	Apothekenkunde de Reuter priorisiert
2025-12	149	1448.80	4	0	1	Vertretung durch Emre am 18.12.
2026-01	151	1492.50	3	0	1	Rankingmail an alle Fahrer
2026-02	126	1196.20	7	2	1	Reparatur E-Bike drei Tage
2026-03	139	1338.90	3	0	0	Ende Laborroute Nord

Datei: 09_beitragsrisiko_szenarien.csv

Szenario	Personengruppe	Zeitraum	Beitragsrisiko_EUR	Säumnis_EUR	Verteidigungslinie
A	Alle 18 Fahrer	2024-01 bis 2026-03	248600	39200	zu pauschal und nicht personenge trennt
B	Nur verdichtete Fahrer ab 2025-10	2025-10 bis 2026-03	64200	6900	Abgrenzung App-Priorisierung gegen Weisung
C	Nur Selim Özkan ab 2025-10	2025-10 bis 2026-03	18800	2100	Vertretung und eigenes Betriebsmittel betonen
D	Selim erst ab handschriftlichem Zusatz	2025-10-14 bis 2026-03-31	17100	1900	Zeitraum begrenzen

Mandatsnotiz und Fristsache

Mandantin ist die RuhrKurier GmbH, Viehofer Platz 12, 45127 Essen. Geschäftsführer ist Martin Kellermann, kaufmännische Leitung liegt bei Susanne Breuer. Das Unternehmen organisiert seit 2023 innerstädtische Fahrrad- und E-Scooter-Kurierfahrten für Apotheken, Labore, kleine Gastronomiebetriebe und zwei Kanzleien. Die Touren werden über eine App angenommen. Die Fahrer rechnen wöchentlich über Gutschriften ab.

Am 24.06.2026 ging eine Anhörung der Deutschen Rentenversicherung Bund aus einer Betriebsprüfung ein. Zugang nach Posteingangsbuch am 26.06.2026. Frist zur Stellungnahme: 17.07.2026, Verlängerungsantrag am 30.06.2026 gestellt, noch nicht beschieden. Prüffokus: Selim Özkan und 17 weitere Kuriere in der Zeit 01.01.2024 bis 31.03.2026. Die Prüferin sieht eine Eingliederung in die Betriebsorganisation, weil Zeitfenster, Tourenpriorität, Kleidung, App-Tracking und Beschwerdemanagement zentral vorgegeben gewesen seien.

Besondere Lage: Selim Özkan hat ab Oktober 2025 fast ausschließlich für RuhrKurier gefahren. In den Monaten November 2025 bis März 2026 liegen zwischen 126 und 151 Touren je Monat vor. Er hatte ein eigenes E-Bike, nutzte aber eine von RuhrKurier gestellte Thermobox mit Logo. In zwei Chats heißt es, er müsse die Apothekentouren "bitte fest übernehmen". Andererseits konnte er einzelne Touren ablehnen, hatte keine Mindeststunden, trug Reparaturkosten selbst und stellte im Dezember 2025 eine Aushilfe, die drei Touren fuhr.

Ziel der Bearbeitung: Zunächst eine belastbare Stellungnahme zur Anhörung, hilfsweise Begrenzung des Nachforderungszeitraums und Trennung der Fallgruppen. Keine pauschale Verteidigung aller Fahrer. Für Selim Özkan muss die Akte sauber zwischen tatsächlicher Durchführung, Vertragslage und späterer Verdichtung unterscheiden. Mandantin will keine Eskalation mit den Fahrern, weil drei von ihnen inzwischen angestellt sind.

Unterlagen offen: vollständige App-Logs, Versicherungsnachweise der Fahrer, Nachweis eigener Werbung von Özkan, Kopie des Rahmenvertrags 2024, Beschwerdeprotokolle der Apothekenkunden und die Gutschriften April bis Juni 2026. Fristkalender separat führen.

Anhörung der Deutschen Rentenversicherung Bund

Deutsche Rentenversicherung Bund

Prüfdienst Essen

Aktenzeichen 28 BP 6412/26-KR

An RuhrKurier GmbH

Viehofer Platz 12

45127 Essen

Datum: 20.06.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Betriebsprüfung nach Paragraf 28p SGB IV für den Prüfzeitraum 01.01.2022 bis 31.03.2026 haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass für mehrere als freie Auftragnehmer geführte Kurierfahrer Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung bestanden haben könnte. Betroffen sind insbesondere Selim Özkan, Jana Rütther, Pavel Kowalenko, Hannes Mitschke und weitere in der Anlage aufgeführte Personen.

Nach den bisher vorliegenden Unterlagen spricht für eine abhängige Beschäftigung, dass die Kurierfahrer über die Dispositions-App in feste Tourenketten eingebunden wurden, Kundenvorgaben zu Abhol- und Lieferzeiten einzuhalten hatten und bei wiederholter Ablehnung priorisierter Touren eine Herabstufung im Tourenranking erfolgen konnte. Ferner wurden Transportboxen mit Unternehmenskennzeichnung gestellt. In den Chatprotokollen finden sich Hinweise auf verbindliche Wochenenddienste und auf eine Pflicht zur sofortigen Rückmeldung an die Disposition.

Sie erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 17.07.2026. Bitte reichen Sie insbesondere ein: Rahmenverträge, Abrechnungen, Tourenlisten, Kommunikationsrichtlinien, Nachweise über unternehmerisches Auftreten, Angaben zu Vertretungsmöglichkeiten, Angaben zur Nutzung eigener Betriebsmittel und eine Aufstellung der seit 2024 für die genannten Personen abgeführten oder nicht abgeführten Beiträge.

Nach derzeitiger vorläufiger Berechnung kann sich für die genannten Personen ein Beitragsvolumen einschließlich Säumniszuschlägen von bis zu 248.600 EUR ergeben. Die Berechnung ist nicht abschließend. Eine endgültige Entscheidung erfolgt nach Auswertung Ihrer Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Prüfdienst Essen

Rahmenvertrag Selim Özkan, Auszug

Vertragspartner: RuhrKurier GmbH und Selim Özkan, Steeler Straße 188, 45138 Essen. Beginn: 01.02.2024. Gegenstand ist die Durchführung einzelner Kurierfahrten nach gesonderter Annahme über die Kurier-App. Eine Verpflichtung zur Annahme bestimmter Aufträge ist nach Ziffer 2.1 ausgeschlossen. Der Auftragnehmer entscheidet über Umfang und zeitliche Lage seiner Tätigkeit. Eine Ausschließlichkeitsbindung besteht nicht.

Ziffer 3 Vergütung: Je abgeschlossener Tour wird eine Grundpauschale von 5,80 EUR brutto zuzüglich Kilometerkomponente gezahlt. Bei Kühlgut oder Laborfahrt wird ein Zuschlag von 2,40 EUR gezahlt. Abrechnung durch wöchentliche Gutschrift, Einwendungen binnen sieben Tagen.

Ziffer 4 Betriebsmittel: Der Auftragnehmer nutzt eigene Fahrzeuge, eigene Schutzkleidung und eigenes Mobiltelefon. Für Apotheken- und Laborfahrten kann eine Thermobox aus hygienischen Gründen gestellt werden. Die Box bleibt Eigentum der RuhrKurier GmbH und ist nach Beendigung herauszugeben.

Ziffer 5 Vertretung: Der Auftragnehmer kann geeignete Hilfspersonen einsetzen, wenn diese die Hygiene- und Datenschutzunterweisung erhalten haben. Die Hilfsperson ist spätestens vor Fahrtbeginn in der App zu benennen. Die Vergütung gegenüber Hilfspersonen trägt der Auftragnehmer.

Ziffer 7 Kundenkontakt: Beschwerden von Kunden sind unverzüglich über die App zu dokumentieren. Direkte Preisabsprachen mit Kunden sind unzulässig. Ein Auftreten als Arbeitnehmer der RuhrKurier GmbH ist nicht vorgesehen.

Ziffer 9 Vertragsstrafe: Bei Verlust von Rezepten, Laborproben oder Kanzleipost kann RuhrKurier eine Vertragsstrafe bis 120 EUR je Vorfall verlangen, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat.

Handschriftlicher Zusatz vom 14.10.2025 auf der Kopie der Disposition: "Selim übernimmt bis Ende März bitte montags und donnerstags Laborroute Nord, weil Dr. Reuter sonst abspringt." Unterschrift nicht ersichtlich, vermutlich Disponentin Kranz.

Chat- und Tourenauszüge

Auszug Dispo-Chat 03.11.2025, Gruppe Laborroute Nord:

Nadine Kranz, 07:48 Uhr: Selim, bitte heute 10:15 Uhr Reuter, 10:30 Uhr Labor West, 11:05 Uhr St. Marien. Priorität rot.

Selim Özkan, 07:52 Uhr: Geht. Danach bin ich raus bis 14 Uhr.

Nadine Kranz, 07:55 Uhr: Bitte nicht rausnehmen, Reuter hat gestern schon angerufen.

Selim Özkan, 08:01 Uhr: Dann mache ich die drei. Rest nehme ich spontan.

Auszug Dispo-Chat 18.12.2025:

Nadine Kranz, 12:12 Uhr: Wer kann Apotheke Höhne 13:00?

Selim Özkan, 12:13 Uhr: Mein Cousin Emre fährt, ist eingewiesen, Box hat er.

Nadine Kranz, 12:15 Uhr: Name in App, bitte Foto vom Ausweis.

Selim Özkan, 12:20 Uhr: erledigt.

Auszug Ranking-Mail 05.01.2026:

Betreff: Tourenqualität Januar

Liebe Fahrer, wer priorisierte Touren wiederholt ablehnt, wird in der App nach hinten sortiert. Das ist keine Strafe, aber wir müssen verlässliche Fahrer für die Apothekenkunden zuerst sehen. Bitte achtet auf Rückmeldung binnen fünf Minuten, sonst geht die Tour automatisch an andere Fahrer.

Tourenübersicht Selim Özkan: November 2025 132 Touren, Dezember 2025 149 Touren, Januar 2026 151 Touren, Februar 2026 126 Touren, März 2026 139 Touren. Eigenstornierungen im Zeitraum: 18. Abgelehnte Touren: 43. Fremdvertretung dokumentiert: 3 Touren am 18.12.2025, 09.01.2026 und 28.02.2026.

Indizienmatrix Status Selim Özkan

Arbeitsstand: Nicht alle Fahrer gleich behandeln. Selim Özkan ist der kritischste Fall wegen Verdichtung ab Oktober 2025. Jana Rütter fuhr nur Wochenenden, hat parallel eine Festanstellung. Pavel Kowalenko betreibt ein eigenes Kurierkleingewerbe mit drei Auftraggebern. Für die Stellungnahme sollten Fallgruppen gebildet werden: echte Gelegenheitsfahrer, Mehr-Auftraggeber-Fahrer, verdichtete Plattformfahrer und spätere Angestellte.

Indiz	Material	Richtung Beschäftigung	Richtung Selbständigkeit	Offene Frage
Tourenannahme	App-Logs	priorisierte Touren mit Rankingdruck	Ablehnung technisch möglich	Gab es faktische Sanktionen?
Betriebsmittel	Vertrag, Fotos	Thermobox mit Logo gestellt	eigenes E-Bike, eigenes Telefon	Wurde Kleidung vorgeschrieben?
Vertretung	Chat 18.12.2025	vorherige Freigabe durch Dispo	Vertretung tatsächlich genutzt	Vergütete Selim den Vertreter?
Vergütung	Gutschriften	keine Preisverhandlung je Kunde	tourbezogen, keine Stundenvergütung	Eigenes Ausfallrisiko wie hoch?
Eingliederung	Laborroute Nord	feste Kundenroute über Monate	keine Mindeststunden im Vertrag	Handschriftlicher Zusatz verbindlich?
Unternehmerisches Auftreten	Instagram, Visitenkarte fehlt	kaum Außenauftritt	eigene Reparaturkosten	Weitere Auftraggeber nachweisen
Weisungen	Chatprotokolle	Zeitfenster, Rückmeldung, Hygiene	sachbezogene Kundenvorgaben	Ton und Verbindlichkeit auswerten

Entwurf Stellungnahme zur Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag der RuhrKurier GmbH nehmen wir zur Anhörung vom 20.06.2026 vorläufig Stellung. Die Mandantin hält die pauschale Einordnung der genannten Kurierfahrer als abhängig Beschäftigte für nicht tragfähig. Die tatsächliche Durchführung war je nach Person und Zeitraum unterschiedlich. Eine einheitliche Statusentscheidung für alle genannten Auftragnehmer würde die Verhältnisse nicht abbilden.

Für Selim Özkan ist einzuräumen, dass sich die Zusammenarbeit ab Oktober 2025 verdichtet hat. Gleichwohl sprechen weiterhin gewichtige Umstände gegen ein klassisches Beschäftigungsverhältnis: Herr Özkan nutzte ein eigenes Fahrzeug, trug Reparatur- und Ausfallrisiken, erhielt keine Stundenvergütung, konnte Aufträge ablehnen und setzte in mehreren Fällen eine Hilfsperson ein. Die gestellte Thermobox war hygienisch und kundenschutzbezogen veranlasst. Die Rückmeldepflichten ergaben sich aus der Natur zeitkritischer Labor- und Apothekenfahrten.

Die von Ihnen zitierte Rankingmail ist nicht als arbeitsrechtliche Sanktion zu verstehen. Sie beschreibt die technische Priorisierung verfügbarer Fahrer für eilbedürftige Touren. Eine Verpflichtung zur Dienstleistung zu bestimmten Zeiten bestand nicht. Die Mandantin bittet um Akteneinsicht in die Prüfernотizen und um Mitteilung, auf welche konkreten Touren und Kommunikationsstellen die vorläufige Bewertung gestützt wird.

Hilfsweise wird beantragt, die Zeiträume vor Oktober 2025 gesondert zu betrachten und die Personen mit nur sporadischer Tätigkeit aus der vertieften Prüfung herauszunehmen. Für diese Personen fehlen tragfähige Anhaltspunkte für eine Eingliederung.

Vor einer abschließenden Entscheidung wird um einen Erörterungstermin gebeten.

Klageraster bei belastendem Statusbescheid

Zulässigkeit prüfen: Bescheid, Bekanntgabe, Widerspruchsbescheid, Klagefrist nach Paragraf 87 SGG, richtiger Beklagter, örtliche Zuständigkeit des Sozialgerichts.

Streitgegenstand trennen: Status Selim Özkan, Status weiterer Fahrer, Beitragsnachforderung, Säumniszuschläge, Zeitraum.

Tatsachenbeweis: App-Logs vollständig sichern, Chatverläufe nicht nur auszugsweise, Gutschriften, Reparaturrechnungen, Nachweise anderer Auftraggeber, Benennung der Hilfsperson Emre Yildiz.

Materielle Linie: Gesamtwürdigung nach tatsächlicher Durchführung; keine schematische Ableitung aus App-Nutzung; sachliche Qualitätsvorgaben von persönlicher Weisungsunterworfenheit trennen.

Hilfsanträge: Zeitraumbegrenzung, Personenbegrenzung, Ermessens- und Berechnungsfehler, getrennte Entscheidung über Säumniszuschläge.

Beweisfragen an Selim Özkan: Wer entschied über Arbeitszeiten? Welche Aufträge wurden abgelehnt? Wer trug Reparaturen? Welche anderen Auftraggeber gab es? Wurde Urlaub gemeldet oder nur nicht gefahren? Welche Folgen hatte ein niedrigeres Ranking tatsächlich?